



PUTUSAN
Nomor 5271 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NURSIA RIDWAN;**
- 2. RINI RIDWAN;**

keduanya bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT. 14 RW 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum Abdul Wahab, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 17 RT. 27 RW. 7, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

- 1. YACOBUS NABEN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT. 14 RW 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- 2. PAULINA NDUN TEMA**, bertempat tinggal di RT. 6/RW. 2, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- 3. MUSLIADI TEMA**, bertempat tinggal di RT. 6 RW 2, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikhael Feka, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Mikhael Feka, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Air Sagu Atas RT. 4 RW. 2,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

4. DORTHIA TEMA, bertempat tinggal (dahulu) di RT. 6 RW.
2, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama
Kupang Nomor 9/PDT.P/2022/PA.Kp tanggal 6 April 2022, Almarhum
Noor Asikin Ridwan memiliki ahli waris, yaitu:
 - 1.1. Nursia Ridwan (istri/Penggugat I);
 - 1.2. Risma Ridwan (anak kandung);
 - 1.3. Rini Ridwan (anak kandung/Penggugat II);
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang
tanah yang terletak di RT. 14 RW. 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang, seluas 2.193 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15
September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan,
Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum),
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Muhammadiyah GS Nomor
1109/88 sekarang dengan Panti Asuhan Muhammadiyah, tanah Para
Penggugat;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah Nicolas Nafie dan tanah
Umbu Dapasapu, S.H., GS Nomor 2176/1992, sekarang dengan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



- tanah Harun Gahar, tanah Suwandi, tanah Abah Abdullah, tanah Udin Hojan, tanah Yos Diaz;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Herman Tema GS Nomor 1109/88 sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Yakobus Naben/Tergugat I;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah Herman Tema GS Nomor 1110/88, sekarang dengan Rumah Susun Muhammadiyah, tanah Legani Djo, tanah Usman Pao;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ adalah bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan tanah Yos Diaz;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah La Gani, tanah Abdul Kadir Goro, tanah Adnan Aksa;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) yang telah dijual oleh Almarhum Herman Tema kepada Yakobus Naben/Tergugat I secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak/kuasa daripadanya untuk segera membongkar bangunan dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa



Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara materiil jika dihitung sejak dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat yaitu sejak tahun 1994 hingga gugatan ini diajukan 2023 yang berarti sekitar 29 (dua puluh sembilan) tahun dan dikalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun maka secara materiil kerugian yang dialami Para Penggugat adalah $Rp50.000.000,00 \times 29 \text{ tahun} = Rp1.450.000.000,00$ (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar tunai dan seketika serta sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil akibat tidak bisa menikmati objek sengketa tersebut yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) juga harus dibayar tunai, sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan hukum bahwa agar Para Tergugat dapat dengan segera menaati putusan ini, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 27 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kupang Nomor 9/PDT.P/2022/PA.Kp, tanggal 6 April 2022, Almarhum Noor Asikin Ridwan memiliki ahli waris, yaitu:
 - 1.2 Nursia Ridwan (istri/Penggugat I);
 - 1.2 Risma Ridwan (anak kandung);
 - 1.3 Rini Ridwan (anak kandung/Penggugat II);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT. 14/RW. 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 2.193 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Muhammadiyah GS Nomor 1109/88 sekarang dengan Panti Asuhan Muhammadiyah, tanah Para Penggugat;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah Nicolas Nafie dan tanah Umbu Dapasapu, SH GS Nomor 2176/1992, sekarang dengan tanah Harun Gahar, tanah Suwandi, tanah Abah Abdullah, tanah Udin Hojan, tanah Yos Diaz;
 - Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Herman Tema GS Nomor 1109/88 sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Yakobus Naben/Tergugat I;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah Herman Tema GS Nomor 1110/88, sekarang dengan Rumah Susun Muhammadiyah, tanah Legani Djo, tanah Usman Pao;
4. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 300 m² adalah bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m² berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
- Timur berbatasan dengan tanah Yos Diaz;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah La Gani, tanah Abdul Kadir Goro, tanah Adnan Aksa;

5. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) yang telah dijual oleh Almarhum Herman Tema kepada Yakobus Naben/Tergugat I secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak/kuasa daripadanya untuk segera membongkar bangunan dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.890.000,00.(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT KPG, tanggal 21 Mei

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 27 Februari 2024, Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpg, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2024/PT.KPG tanggal 21 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A Nomor 201/PDT.G/2023/PN.KPG tanggal 27 Februari 2024, yang dimohonkan kasasi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A Nomor 201/PDT.G/2023/PN.KPG tanggal 27 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kupang Nomor 9/PDT.P/2022/PA.Kp tanggal 6 April 2022, Almarhum Noor Asikin Ridwan memiliki ahli waris, yaitu:
 - 2.1 Nursia Ridwan (istri/Penggugat I)
 - 2.2 Risma Ridwan (anak kandung);
 - 2.3 Rini Ridwan (anak kandung/Penggugat II);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT. 14 RW. 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, seluas 2.193 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Muhammadiyah GS Nomor 1109/88 sekarang dengan Panti Asuhan Muhammadiyah, tanah Para Penggugat;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah Nicolas Nafie dan tanah Umbu Dapasapu, S.H., GS Nomor 2176/1992, sekarang dengan tanah Harun Gahar, tanah Suwandi, tanah Abah Abdullah, tanah Udin Hojan, tanah Yos Diaz;
 - Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Herman Tema GS Nomor 1109/88 sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Yakobus Naben/Tergugat I;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah Herman Tema GS Nomor

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



1110/88, sekarang dengan Rumah Susun Muhammadiyah, tanah Legani Djo, tanah Usman Pao;

4. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ adalah bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan tanah Yos Diaz;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah La Gani, tanah Abdul Kadir Goro, tanah Adnan Aksa;
5. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) yang telah dijual oleh Almarhum Herman Tema kepada Yakobus Nabon/Tergugat I secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak/kuasa daripadanya untuk segera membongkar bangunan dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



sembilan puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Atau:

Jika Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II, III, telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Almarhum Herman Tema pada tahun 1994 telah menjual lagi sebagian tanah milik Para Penggugat kepada Yakobus Naben/Tergugat I yaitu seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 seluas 2.193 m^2 atas nama pemegang hak Almarhum Noor Asikin Ridwan yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Nursia Ridwan, Risma Ridwan, Rini Ridwan (Para Penggugat);

Bahwa terhadap kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) termasuk di dalamnya tanah sengketa seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ telah diajukan gugatan oleh Almarhum Herman Tema yang telah mendapatkan putusan sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 611 PK/Pdt/2021, tanggal 27 Oktober 2021 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3389 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152/PDT/2018/PT. KPG, tanggal 18 Desember 2018

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



juncto Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 231/Pdt.G/2017/PN. Kpg, tanggal 27 Maret 2018, dengan amar putusan: menolak gugatan penggugat Almarhum Herman Tema, sehingga kepemilikan Para Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) berdasarkan jual beli tanah antara Noor Asikin Ridwan dengan Abdullah Saban Moy adalah sah;

Bahwa perbedaan luas tanah dan batas-batas objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur karena para pihak bersepakat tentang letak objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NURSIA RIDWAN dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2024/PT KPG, tanggal 21 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 27 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURSIA RIDWAN, 2. RINI RIDWAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 57/PDT/2024/PT KPG, tanggal 21 Mei 2024 yang membatalkan Putusan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



Pengadilan Negeri Kupang Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 27 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kupang Nomor 9/PDT.P/2022/PA.Kp, tanggal 6 April 2022, Almarhum Noor Asikin Ridwan memiliki ahli waris, yaitu:
 - 1.1 Nursia Ridwan (istri/Penggugat I);
 - 1.2 Risma Ridwan (anak kandung);
 - 1.3 Rini Ridwan (anak kandung/Penggugat II);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT. 14/RW. 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 2.193 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Muhammadiyah GS Nomor 1109/88 sekarang dengan Panti Asuhan Muhammadiyah, tanah Para Penggugat;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah Nicolas Nafie dan tanah Uumbu Dapasapu, SH GS Nomor 2176/1992, sekarang dengan tanah Harun Gahar, tanah Suwandi, tanah Abah Abdullah, tanah Udin Hojan, tanah Yos Diaz;
 - Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Herman Tema GS Nomor 1109/88 sekarang dengan tanah yang dikuasai oleh Yakobus Naben/Tergugat I;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah Herman Tema GS Nomor 1110/88, sekarang dengan Rumah Susun Muhammadiyah, tanah Legani Djo, tanah Usman Pao;
4. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 300 m² adalah bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m² berdasarkan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan tanah Yos Diaz;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah La Gani, tanah Abdul Kadir Goro, tanah Adnan Aksa;
5. Menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) yang telah dijual oleh Almarhum Herman Tema kepada Yakobus Nabem/Tergugat I secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak/kuasa daripadanya untuk segera membongkar bangunan dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah milik sah Para Penggugat seluas 2.193 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1036/Desa Oebufu, Gambar Situasi Nomor 2523/1992 tanggal 15 September 1992 atas nama Nursia Ridwan/Penggugat I, Risma Ridwan, Rini Ridwan/Penggugat II (dahulu Noor Asikin Ridwan Almarhum) tanpa syarat, jika perlu dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 5271 K/Pdt/2024